

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-10호

제 목 입찰공고 및 계약체결 업무 미흡

소관부서 ♠♠지역본부, ♣♣♣♣지역본부, ♥♥지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처, ♣♣♣♣처

내 용

1. 업무 개요

♠♠, ♣♣♣♣, ♥♥지역본부 ☎☎부는 계약체결 및 관리 업무를 담당하면서 2018년 6월 1일부터 2021년 5월 31일까지 ♠♠ 76건, ♣♣♣♣ 47건, ♥♥ 39건의 공사, 용역에 대한 입찰공고 및 계약체결 업무를 수행하였다.

2. 입찰공고 및 계약체결 서류 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제14조, 「(계약예규) 공사입찰유의서」 제4조에 따르면 계약담당공무원은 공사를 입찰에 부치려는 때에는 「공사계약일반조건」, 「공사계약특수조건」, 물량내역서를 작성하고 입찰에 참가하려는 자에게 열람하게 하고 교부해야 하며 같은 령 제16조, 「(계약예규) 용역입찰유의서」 제4조에 따르면 계약담당공무원은 용역을 입찰에 부치려는 때에는 「용역계약일반조건」, 「용역계약특수조건」을 작성하고 입찰에 참가하려는 자에게 열람하게 하고 교부하도록 되어 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제49조에 따르면 계약서 작성 시 표준계약서에 의하여 계약을 체결하고 「공사계약일반조건」, 「공사계약특수조건」, 「용역계약일반조건」, 「용역사계약특수조건」을 계약서에 첨부토록 되어 있다.

따라서 계약담당자는 공사의 경우 입찰공고 시 「공사계약일반조건」, 「공사계약특수조건」, 물량내역서를 교부하고 비목별 단가, 일위대가, 수량산출서 등이 포함된 설계서는 교부하지 않아야 하고 계약체결 시 「공사계약일반조건」, 「공사계약특수조건」을 첨부해야 하며, 용역의 경우 입찰공고 시 「용역계약일반조건」, 「용역계약특수조건」을 교부하고 계약체결 시 첨부해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간(2021. 5. 31.~2021. 6. 25.) 중 공사, 용역계약에 대한 입찰공고 및 계약체결 업무를 확인한 결과 ♡♡, ♣♣♣♣, ♥♥지역본부 ☎☎부는 【표 1】과 같이 ①공사입찰공고 시 「공사계약일반조건」, 「공사계약특수조건」을 교부하였어야 하나 교부하지 않은 건이 ♡♡ 40건, ♥♥ 15건으로 모든 입찰공고에 계약조건을 교부하지 않았으며, ②공사입찰공고 시 물량내역서를 교부하였어야 하나 교부하지 않은 건이 ♡♡ 1건, ♣♣♣♣ 25건, ♥♥ 7건, ③공사입찰공고 시 금액 등이 표기된 설계서를 교부하지 않았어야 하나 교부한 건이 ♣♣♣♣ 22건, ♥♥ 6건, ④공사계약체결 시 「공사계약특수조건」을 첨부하였어야 하나 첨부하지 않은 건이 ♡♡ 40건, ♥♥ 15건으로 모든 계약체결에 「공사계약특수조건」을 첨부하지 않았으며, ⑤용역입찰공고 시 「용역계약일반조건」, 「용역계약특수조건」을 첨부하였어야 하나 첨부하지 않은 건이 ♡♡ 33건, ♥♥ 24건

으로 대부분의 입찰공고에 계약조건을 교부하지 않았으며, ⑥용역계약체결 시 「용역계약특수조건」을 첨부하였어야 하나 첨부하지 않은 건이 ♠♠ 34건, ♥♥ 24건으로 모든 계약체결에 「용역계약특수조건」을 첨부하지 않았다.

그 결과 물량내역서 미교부, 설계서 교부에 따른 다툼이 발생할 여지(시공물량 불명확, 추정가격의 적정성 논란)가 있으며 계약조건 미교부 및 미첨부로 계약관리의 근거가 부재한 실정이다.

【표 1】 입찰공고 및 계약체결 서류 미흡 현황

[단위: 미흡건수/전체발주건수]

미흡 내용	♠♠	♣♣♣♣	♥♥
①공사입찰공고 시 「공사계약일반조건」, 「공사계약특수조건」 미교부	40/40	-	15/15
②공사입찰공고 시 물량내역서 미교부	1/40	25/47	7/15
③공사입찰공고 시 설계서 교부	-	22/47	6/15
④공사계약체결 시 「공사계약특수조건」 미첨부	40/40	-	15/15
⑤용역입찰공고 시 「용역계약일반조건」, 「용역계약특수조건」 미교부	33/36	-	24/24
⑥용역계약체결 시 「용역계약특수조건」 미첨부	34/36	-	24/24

※ 지역본부별 확인서 제출자료 재구성

한편, 【표 2】와 같이 ①계약체결 시 「공사계약일반조건」, 「용역계약일반조건」의 경우 전자조달시스템에 자동첨부 되나 ②입찰공고 시 「공사계약일반조건」, 「용역계약일반조건」 자동첨부 미구현, ③입찰공고 시 「공사계약특수조건」, 「용역계약특수조건」 자동첨부 미구현, ④계약체결 시 「공사계약특수조건」, 「용역계약특수조건」 자동첨부 미구현으로 입찰공고, 계약체결 시 필요서류가 전자조달시스템에 자동으로 첨부되도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

【표 2】 전자조달시스템 입찰 및 계약서류 자동첨부 현황

구분	입찰공고 시	계약체결 시	비고
「공사계약일반조건」, 「용역계약일반조건」	②자동첨부 미구현	①자동첨부 구현	
「공사계약특수조건」, 「용역계약특수조건」	③자동첨부 미구현	④자동첨부 미구현	

※ 지역본부별 확인서 제출자료 재구성

3. 입찰공고 시 법정경비 미명시, 계약체결 시 금액 조정

가. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제91조 내지 제93조에 따르면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직공제부금(이하 “국민건강보험료 등”이라 한다)과 관련하여 계약담당공무원은 ‘예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등’, ‘입찰참가자가 입찰금액 산정 시 국민건강보험료 등은 금액을 조정 없이 반영해야 한다는 사항’을 입찰공고 등에 명시해야 한다고 되어 있다.

그리고 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제60조, 「건설공사 안전관리 업무수행지침」 제51조에 따르면 발주자는 안전관리비와 관련하여 ‘공사원가계산서에 계상된 안전관리비’, ‘입찰참가자가 입찰금액 산정 시 안전관리비를 조정 없이 반영해야 한다는 사항’을 입찰공고 등에 명시해야 한다고 되어 있다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제5조에 따르면 발주자는 원가계산에 따른 예정가격 작성 시 계상한 안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참고하자는 자에게 알려야 하고, 「계약업무관리지침」 제55조의 2에 따르면 계약담당자는 ‘예정가격 작성 시 계상된 산업안전보건관리비’, ‘입찰참가자가 입찰금액 산정 시 산업안전보건관리비를 조정 없이 반영하여야 한다는 사항’을 입찰공고에 명시해야 한다고 되어 있다.

따라서 계약담당자는 국민건강보험료 등, 안전관리비, 산업안전보건관리비가

계상된 공사의 경우 입찰공고 시 계상된 금액을 명시하고 계약체결 시 계상된 금액이 조정 없이 계약에 반영되도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간(2021. 5. 31.~2021. 6. 25.) 중 공사계약에 대한 입찰공고 및 계약체결 업무를 확인한 결과 【표 2】와 같이 ♡♡지역본부 ☎☎부는 입찰공고 시 8건의 금액을 명시하지 않았고 계약체결 시 2건의 금액을 조정하여 계약을 체결했으며, ♣♣♣♣지역본부 ☎☎부는 7건의 금액을 명시하지 않았고 6건의 금액을 조정했으며, ♥♥지역본부 ☎☎부는 7건의 금액을 명시하지 않았고 6건의 금액을 조정하였다.

그 결과 근로자의 보험, 현장안전관리, 근로자의 안전 등 법적 목적으로 사용되어야 할 비용 8,083천 원(경기 1,065천 원, 부산경남 4,516천 원, 강원 2,501천 원)이 당초 목적과 다르게 산출내역서에 반영, 지급되었다.

【표 2】 국민건강보험료 등 미명시 및 금액조정 현황

[단위: 건수, 천 원]

구 분	♡♡			♣♣♣♣			♥♥		
	미명시	금액조정	감소금액	미명시	금액조정	감소금액	미명시	금액조정	감소금액
국민건강보험료 등	4	2	1,065	2	2	3,223	4	3	1,973
안전관리비	4	0	-	4	4	1,293	1	1	142
산업안전보건관리비	-	-	-	1	0	-	2	2	386
합계	8	2	1,065	7	6	4,516	7	6	2,501

※ 지역본부별 확인서 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

♡♡, ♣♣♣♣, ♥♥지역본부 ☎☎부는 입찰공고 및 계약체결 서류 누락,

입찰공고 시 법정경비 미명시, 계약체결 시 금액 조정 등 미흡한 업무처리에 대해 인정하며 향후 계약업무 추진 시 관련 규정에 따라 업무를 명확히 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 입찰공고 및 계약체결 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

㉿㉿㉿㉿처장은 입찰공고 및 계약체결 시 필요서류가 전자조달시스템에 자동으로 첨부되도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

♠♠지역본부 ☎☎부 과장 ㄱㄱㄱ (現 ㉿㉿㉿㉿처 ㉿㉿㉿㉿부) (주의)

♠♠지역본부 ☎☎부 직원 ㄴㄴㄴ (주의)

㉿㉿㉿㉿지역본부 ☎☎부 과장 ㄷㄷㄷ (주의)

♡♡지역본부 ☎☎부 과장 ㄹㄹㄹ (주의)

♡♡지역본부 ☎☎부 과장 ㅁㅁㅁ (주의)

♡♡지역본부 ☎☎부 과장 ㅎㅎㅎ (주의)

[관련부서]

㉿㉿㉿㉿처 ㉿㉿㉿㉿㉿㉿㉿부 (통보)